

1501184-29.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cláudia Vilibor Breda

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de aumento se refere a forma simples do furto (caput) e não modalidade qualificada (parágrafo 4º do C.P). As situações do parágrafo 4º do CP já são graves o suficiente para determinar a punição do autor e, por isso o furto praticado no repouso noturno servirá como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria.

Corroborar-se, pois, ser inafastável a condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

2ª Vara

Praça da Bandeira, s/n, Santa Isabel - SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501184-29.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501184-29.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS CÉSAR MACHADO CAMARGO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudia Vilibor Breda

VISTOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de sua Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial denunciou VINICIUS CÉSAR MACHADO CAMARGO e ESTER MORAES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, dando-lhes como incursos nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV c.c. com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", e artigo 14, inciso II todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 02 de maio de 2021, por volta da 01h00, durante o estado de calamidade pública, na Avenida Coronel Bertoldo, nº 225, Parque São Benedito, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel, agindo em concurso de agentes entre eles, tentaram subtraírem em proveito comum, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, um aparelho

celular da marca Samsung, pertencente à Padaria e Confeitaria Palau EIRELE, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Presos em flagrante, os réus foram apresentados em audiência de custódia, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva de ambos (folhas 90/92).

Relatado o inquérito policial, os autos foram encaminhados para o Ministério Público que ofereceu denúncia (folhas 112/114).

Preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade houve o recebimento da denúncia em 14 de Maio de 2021, determinando-se a citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação com o prazo de 10 dias e a juntada da FA dos réus junto com suas certidões (fls. 126/128).

Concretizado os atos citatórios, os réus foram regularmente citados e ofertaram resposta à acusação pleiteando a absolvição sumária dos acusados com fundamento do princípio da bagatela, e ainda requereu subsidiariamente a desclassificação do delito em sua forma tentada. (fls. 181/185).

Destarte a decisão (fls.200/203) expôs que o requerimento da combatida defesa não cumpriu os preceitos do artigo 397 do Código de Processo Penal, e ainda ratificou-se o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de setembro de 2021 às 18 horas

Em atenção ao advento da Lei 13.964/2019, fora mantida a prisão preventiva dos acusados nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal (fls.231/232).

Entretanto, por indisponibilidade do CDP e ausência do nobre advogado a solenidade restou prejudicada, sendo redesignada para o dia 11 de novembro de 2021 às 13h00. Na nova audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia e interrogados os réus, tudo através do sistema audiovisual pela plataforma Teams. Contudo, por conta da colidência das autodefesas, determinou-se a nomeação de outro advogado a ré Ester para oferecimento de alegações finais e quanto ao corréu Vinicius, justificando na audiência a dependência química e que desejava ser submetido a tratamento, esclarecendo, ainda, que a família já providenciou clínica no município de Arujá, facultou-se o prazo de cinco dias para defesa apresentar documentos comprobatórios da viabilidade da internação. A instrução não foi encerrada pela ausência de certidões dos feitos apontados na F.A da ré Ester (folhas 317/318).

Encaminhados os autos ao Ministério Público foi pugnado que a serventia certificasse quanto à existência de procedimento de verificação da sanidade mental do réu Vinicius, juntando-se, em caso positivo referido laudo policial, diante da possibilidade, da aplicação de medida de segurança e tratamento ambulatorial (fls.328).

Deferido o requerimento ministerial (fls.337), baixou-se a portaria em relação ao incidente, que foi autuado em apenso aos autos presentes autos 15001184-29.2021 e houve o desmembramento destes autos que deram origem aos autos 00002248-20.2022, já sentenciado (ré Éster).

Em seus memoriais escritos pelo nobre Promotor de Justiça, requereu-se a procedência da ação penal, condenando o réu nos termos do artigo 155, §§1º e 4º, inciso II e IV, c.c. com o artigo 61, inciso II, alínea "j", e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. (folhas 438/444).

Rechamando a pretensão ministerial, o n. advogado do réu Vinicius pleiteou a improcedência da ação penal e subsidiariamente que a ação seja julgada parcialmente procedente em sua forma tentada (fls.452/457).

Ao lado da prova oral, acostou-se o Auto de Prisão em flagrante (fls. 01); Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 08/12); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 27/28).

Folha de Antecedentes (fls.139/161), bem como a Certidões dos feitos apontados (fls.171/177).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Este é, em síntese, o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A DENÚNCIA É PROCEDENTE EM PARTE, afastando-se a causa de aumento relativa ao rompimento de obstáculo conforme adiante será explanado.

Versam os presentes autos sobre mais um episódio de furto na cidade interiorana de Santa Isabel, onde a acusada foi chamada para prestar contas à Justiça Criminal porque no dia 02 de maio de 2021, por volta da 01h00, foi presa em flagrante em companhia do corréu Vinicius por dois policiais que faziam ronda no local por recair a responsabilidade criminal do referido crime patrimonial tipificado na peça vestibular acusatória.

A materialidade delitativa se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência alusivo aos fatos, pelo auto de exibição/apreensão e a entrega pelo auto de avaliação e prova oral.

Ao lado da existência material do crime, no tocante a autoria, a condenação é certa.

Com efeito.

Iniciando a análise das provas da acusação temos as declarações da vítima Sérgio, dono do estabelecimento. Em sua fala o ofendido disse se recordar dos réus por conta dos fatos e acrescenta que o réu Vinicius já era seu conhecido anteriormente. No dia retratado na denúncia, por volta de 00h30 estava na parte superior no estabelecimento quando alguns vizinhos fizeram contato com ele pela janela. Ao abrir a janela percebeu a presença de dois policiais militares que lhe informaram quanto a detenção de um dos réus na parte de fora do estabelecimento e que haveria outra pessoa em seu interior e por isso pediram autorização para entrar e fazer a averiguação. Autorizada a entrada a ré Ester foi encontrada dentro da padaria e o celular da vítima estava em seu poder, em sua blusa. Indagada negou os fatos, justificando que estava ali atrás de sua carteira. Com o encontro do celular a ré disse que o réu Vinicius teria aberto o portão para que ela entrasse e pegasse a carteira dela que ele tinha jogado lá dentro. Porém ela não possuía carteira com ela. Por fim acabou confessando a participação do réu Vinicius no delito. Acredita que o réu deve ter forçado um canto da porta para que a ré Ester entrasse, e como ela tem baixa estatura, bastou levantar 20 centímetros da porta para adentrar. O fechamento da padaria se deu por volta das 20h00 em virtude do período pandêmico e foi certificado a inexistência de clientes dentro do estabelecimento. Segundo o policial a ré estava atrás de uma máquina de assar frango que fica perto do caixa.

Prosseguindo, o Policial Militar Danilo, responsável pelo flagrante, diz se recordar dos réus por conta dos fatos e de outras abordagens, sendo essa a primeira prisão. Alega que a partir de ligação anônima via COPOM, chegou ao seu conhecimento que dois indivíduos estavam adentrando a padaria em questão, pela madrugada, em tempo real. Foi comunicado ao policial que um dos indivíduos estaria entrando na padaria enquanto o outro esperava do lado de fora na calçada. Foi feito o deslocamento pelo centro da cidade até o local. Chegando no lugar da ocorrência, foi visualizado pelo policial o réu do lado de fora. Enquanto era feita a abordagem

no réu Vinicius, foi possível escutar barulhos que vinham de dentro do estabelecimento em questão e por isso foi feita a solicitação para que o proprietário viesse até o local para abrir o estabelecimento. Na presença do dono da padaria os policiais adentraram no estabelecimento e dentro foi localizada a ré Ester e em sua posse estava um telefone celular, que segundo o proprietário era o celular utilizado pela padaria para a realização de serviços de entrega para seus clientes. A ré como justificativa informou aos policiais que a padaria tinha fechado por volta de 22 horas e eles tinham esquecido ela lá dentro. O rompimento de obstáculo foi detectado, posteriormente, através da captura de imagem que mostra o réu Vinicius forçando a porta automática para que a ré Ester adentrasse no local. O réu Vinicius, segundo o policial, ficou segurando a porta enquanto a ré se localizava no interior do estabelecimento, porém com a chegada da polícia, ele acabou soltando a porta que acabou fechando e a ré ficou presa dentro da padaria. Confirmou a testemunha que o proprietário reconheceu como seu o celular encontrado na posse da ré e que era utilizado para realização de serviços. Cada um dos réus aos serem questionados contaram uma versão. Após abordagem os dois foram encaminhados para a delegacia. A ré Ester estava próxima ao caixa, porém com a baixa incidência de luz não era possível visualizar muito bem o que se passava no momento. Após o proprietário adentrar o local e acender as luzes, foi feita a verificação do caixa e ficou percebido que o caixa havia sido mexido. Não se recorda se no caixa em questão tinha algum valor em espécie, mas também deixou claro que com a ré não foi encontrado nenhum dinheiro, apenas o telefone celular. A entrada dos policiais e do proprietário foi feita através de porta lateral por baixo, porém os réus adentraram pela porta frontal, onde o vizinho do prédio da frente verificou o acontecido e em seguida fez o chamado através do 190.

Na mesma linha de raciocínio foi depoimento do colega de farda, o policial Marcos, também responsável pelo flagrante, diz se recordar dos réus por conta dos fatos. Em sua narrativa confirmou que foram acionados via COPOM e que havia um cidadão que estaria tentando furtar o estabelecimento. Ao chegar no local o réu Vinicius foi visualizado encostado ao lado da porta da padaria e na abordagem e a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente foi constatado que havia outra pessoa no interior da padaria. O proprietário que mora na parte superior do comercio, foi contatado pelos policiais e com a ajuda dele foi feita a abertura da padaria e o franqueado o acesso ao local. Ao entrarem, prosseguiu o policial, localizaram a ré Ester e com ela estava em posse um celular dentro de sua blusa. O policial afirmou que ao perceber a presença da viatura no local o réu Vinicius soltou a porta do estabelecimento deixando a correr dentro do local. A denunciada confirmou ao policial que o réu Vinicius abriu a porta para que ela pudesse entrar dentro do estabelecimento. A ré foi encontrada perto do caixa, mas não havia avarias. Não soube precisar o horário dos fatos, apenas que se deu no período noturno. Não havia sinais de arrombamento, porque para o fechamento do local tinha uma porta automática que haveria sido forçada pelo réu Vinicius para que a ré Ester adentrasse a padaria. O acusado negou a participação segundo o depoente e a ré, ao revés, trouxe a justificativa de que o comercio tinha sido fechado e ela tinha ficado presa dentro do estabelecimento. Depois a versão contada foi alterada por ela.

Fechando as provas orais sobrevieram os interrogatórios.

Em Juízo o réu Vinicius confirmou os termos da denuncia, delatando a corré Ester, afirmando que também participou do furto. Justificou a conduta em decorrência da dependência química e que encontrou Ester e juntos se dirigiram a padaria para furtar e trocar os objetos por drogas. Ester adentrou e a porta desceu, não conseguindo liberá-la.

Contradizendo a autodefesa do denunciado e, por isso o reconhecimento da colidência de defesas, a ré Ester, disse que nunca foi processada anteriormente e que não possui filhos menores de idade. Alegou que faz utilização do crack há 20 (vinte)

anos e se considera dependente. Trabalha com reciclagem e com esse dinheiro faz o uso da droga. Já tentou tratamento anteriormente e diz não ser da cidade de Santa Isabel e sim, de Araraquara. Veio para Santa Isabel visitar seus filhos e acabou tendo uma recaída. Sua família procurou tratamento porém com a vinda para Santa Isabel houve a interrupção desse processo. Confessou parcialmente os fatos. Em sua autodefesa explicou que no dia dos fatos estava sentada do lado de fora na porta de uma loja de matérias de construção, fazendo a utilização do crack. Ao se levantar, o réu Vinicius passava pelo local e a chamou para cometer o delito na padaria. Vinicius levantaria a porta e ré passaria por de baixo para adentrar o estabelecimento. Foram duas tentativas de invasão ao local e na segunda tentativa a ré desistiu do ato e saiu pela rua lateral da padaria. O réu Vinicius foi atrás dela e ficou insistindo para cometerem o crime. A ré Ester entrou por de baixo da porta, pela brecha levantada pelo réu Vinicius. Logo em seguida os policiais já chegaram e em desespero a ré ficou escondida ao lado do freezer do estabelecimento. Não sabendo o que fazer, ela bateu na porta do estabelecimento e pediu para que fosse aberta, que estava presa lá dentro. Colocou a mão na cabeça e disse que não tinha mexido em nada, colocou sua blusa no chão e ao ser questionada se estava armada disse que não carregava consigo nenhum tipo de arma. No momento em que colocou sua blusa no chão, os policiais perguntaram para o dono do estabelecimento se estava faltando algum bem e este confirmou que estava tudo em ordem, porém que estava faltando o celular da padaria. O policial pegou a blusa da ré e disse que lá se encontrava o telefone celular, mas Ester afirma que não pegou esse aparelho. Não foi ameaçada por Vinicius para que cometesse o ato, mas após a desistência em conversa com o réu decidiu que queria praticar o delito. Não possui nenhum tipo de inimizade com Vinicius, o conheceu na rua, porque faziam a compra de drogas no mesmo local. Achou a princípio que estaria acompanhando Vinicius para mexer com materiais recicláveis para posterior venda e no meio do caminho foi dito pelo réu Vinicius o real plano, de invasão ao estabelecimento.

São estas as provas colacionadas.

Pois bem, verifica-se que as narrativas dos policiais militares vão de encontro com as autodefesas, dando corpo à acusação, pois, de fato, o crime de furto, na modalidade tentada, se fez mediante concurso de agentes e somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes – chegada dos policiais.

Se não bastasse isso, o réu foi encontrado forçando a porta do estabelecimento para mantê-la aberta para a pessoa que se encontrava dentro do local, após o horário de expediente, no período da madrugada, caracterizando, assim, a situação flagrancial incontestável. A flagrância cuida-se de uma das provas mais incisivas da autoria e da materialidade delitiva, fechando o acervo probatório com os depoimentos dos policiais militares harmônicos e com as declarações da vítima.

Sobreleva destacar que a qualificadora do rompimento de obstáculo não ficou comprovada, pois, tratando-se de vestígios do crime não agiu com acerto a D. Autoridade Policial ao deixar de determinar sua realização. Logo, afasto a qualificadora.

Também, alinhando-se ao maciço entendimento jurisprudencial, afasto a causa de aumento relativa ao repouso noturno (parágrafo 1º do CP), tendo em vista a sua posição sistemática na construção do tipo penal. Referida causa de aumento se refere à forma simples do furto (caput) e não modalidade qualificada (parágrafo 4º do C.P). As situações do parágrafo 4º do CP já são graves o suficiente para determinar a punição do autor e, por isso o furto praticado no repouso noturno servirá como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria.

Corrobora-se, pois, ser inafastável a condenação do acusado, pelo delito de furto qualificado tentado com a circunstância do repouso noturno que será computada apenas como circunstância judicial e a agravante da prática do delito durante o

período pandêmico (artigo 61, inciso II, alínea "j" do CP).

Embora tenha sido instaurado incidente de dependência química, que poderia ensejar absolvição imprópria ou a redução da pena, o perito médico psiquiatra concluiu ser o réu imputável, permitindo assim, aplicação da pena, como bem atentado pelo Ministério Público em seus arrazoados finais.

Desse modo, procedo à dosimetria da pena do acusado, obedecendo ao princípio Constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI).

Verifica-se que o crime de furto qualificado em seu preceito secundário prevê pena mínima de 2 anos, sendo que como já registrado o fato de ter sido perpetrado no período da madrugada merece ser considerado neste momento como circunstância judicial desfavorável, na medida em que há mais desvigilância do patrimônio, razão pela qual elevo a pena em 1/6 e fixo a PENA BASE em 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS MULTA.

Na segunda fase da aplicação da pena entendo que a confissão (possível atenuante) foi parcial, afastando seu reconhecimento e, somada a reincidência incide em desfavor do denunciado a agravante do inciso II, alínea "j" do Código Penal, elevando-se a pena em 1/6, passando para 2 ANOS, 8 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS MULTA.

Por fim, na ultima fase, há a causa de diminuição relativa ao crime tentado, pois o réu foi surpreendido enquanto forçava a porta para mantê-la aberta, reduzindo-se a pena em seu patamar máximo (2/3), na medida em que não apoderou-se da res furtiva, tendo em vista que o aparelho celular fora restituído em poucas horas, tornando DEFINITIVA A PENA EM 10 MESES E 26 DIAS DE RECLUSÃO E 4 DIAS MULTA NO MÍNIMO LEGAL, pois a situação econômica do réu foi mencionada nos autos e não se trata de favorecido economicamente.

O regime inicial deverá ser o SEMIABERTO, por conta da reincidência. Contudo, alinhando-se ao artigo 387, parágrafo 2º do CPP, extrai-se que há mais um fator para a fixação do regime inicial da pena: tempo de prisão provisória ou administrativa ou de internação, permitindo seu computo e desconto do tempo total da pena. Por esta razão, considerando o fato de que o réu se encontra preso provisoriamente desde maio de 2021, tendo cumprido assim 1 (um) ano e 7 (sete) meses de prisão provisória, embora não seja o caso de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, pois a presente sentença ainda é passível de recurso e modificação, caso não seja reconhecida a causa de diminuição no valor máximo e sim na fração de 1/3 hei por bem modificar o regime prisional para o ABERTO, pois já cumpriu o tempo mínimo para a progressão. Ainda que reincidente, entendo que não é possível mitigar benefícios penais existentes em favor do réu, porquanto o que se busca no Judiciário é a aplicação justa de uma pena e de um regime prisional, que, no caso em tela, pelos motivos expostos será o aberto.

A reincidência acaba impedindo a substituição da pena por restritiva de direitos e o sursis.

Torno definitivas as penas pela inexistência de outras causas aptas a modifica-las. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA para o fim de CONDENAR o réu VINICIUS CÉSAR MACHADO CAMARGO, filho Brasilina Machado e Odair Camargo, portador da Cédula de Identidade RG nº 29666052-SP à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE 10 (DEZ) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO 4 (QUATRO) DIAS MULTA NO MÍNIMO LEGAL, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo existente na época dos fatos, devidamente corrigido, por conta da situação econômica da sentenciado, por subsumir-se ao disposto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV cc. art. 61, inciso II, alínea "j" e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Quanto à concessão do direito de apelar em liberdade, conquanto reincidente o regime aberto aplicado autoriza o recurso em liberdade, pois é incompatível segregar na fase recursal o acusado se a pena aplicada, por conta da detração, permite o cumprimento no regime aberto. Assim, faculto o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Após o trânsito em julgado, mantida a condenação, lance-se o nome do denunciado no rol dos culpados, intime-se a vítima para tomar ciência da presente decisão condenatória, bem como suspendam os direitos políticos do sentenciado enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Com o decurso do prazo recursal, expeça-se, ainda, certidão de honorários pelo Convênio OAB/Defensoria Pública em favor do nobre advogado que militou nestes autos.

Custas de acordo com a Lei Estadual n ° 11.608/2003.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se

Santa Isabel, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA